

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2545
ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
นางอุษณีย์ ขจิตวิทยาการ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 680

สัญญาจำประกันระบุไว้ว่า ผู้จำประกันยินยอมเข้าจำประกันหนี้สินทุกชนิดของ
ห้างหุ้นส่วน ส. ภายในวงเงิน ที่กำหนดไว้ในสัญญาจำประกันและอุปกรณ์แห่งหนี้อัน
มีดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ดังนั้น แม้สัญญาจำประกันดังกล่าว
อันเป็นสัญญาหรือหนี้อุปกรณ์จะมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ก็ต้องถืออัตราดอกเบี้ย
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาทวิสต์วิธีที่อันเป็นสัญญาหรือหนี้ประธานซึ่งห้างหุ้นส่วน ส. ทำ
ไว้กับโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 59,136,568.86 บาท แก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.50 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 22,047,909.20 บาท
นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ก็ให้ยึดที่ดินตาม
โฉนดที่ดินเลขที่ 4953 และ 4954 ตำบลสวนหลวง (หนองแขม) อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้ หาก
ไม่พอชำระ ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้
แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลย
ชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 22,047,909.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงิน 2 รายการ
คือต้นเงินจำนวน 17,212,195.51 บาท และต้นเงินจำนวน 3,023,496 บาท โดย
ดอกเบี้ยในต้นเงินแต่ละรายการให้คำนวณตามอัตราต่าง ๆ ดังนี้ (1) อัตราร้อยละ 19
ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 17,212,195.51 บาท นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2533 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2540 และในต้นเงินจำนวน 3,023,496 บาท นับแต่วันที่ 30
กรกฎาคม 2533 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 (2) อัตราร้อยละ 22 ต่อปี นับแต่วันที่
1 สิงหาคม 2540 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2540 (3) อัตราร้อยละ 25 ต่อปี นับแต่วันที่
19 กันยายน 2540 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2541 (4) อัตราร้อยละ 24 ต่อปี นับแต่วัน
ที่ 16 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2541 (5) อัตราร้อยละ 22.75 ต่อปี นับ
แต่วันที่ 20 ตุลาคม 2541 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 (6) อัตราร้อยละ 22 ต่อปี
นับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 (7) อัตราร้อยละ
21.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2541 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2541 (8) อัตราร้อยละ
21.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2541 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2542 (9)
อัตราร้อยละ 20.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2542 (10) อัตราร้อยละ 20.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2542 (11) อัตราร้อยละ 19.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 ถึง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542 (12) อัตราร้อยละ 18.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2542 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2542 และ (13) อัตราร้อยละ 18.50 ต่อปี นับ
แต่วันที่ 17 มีนาคม 2542 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เฉพาะดอกเบี้ยในต้นเงินทั้งสอง
รายการคำนวณรวมกันถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 23 เมษายน 2542) ต้องไม่เกินจำนวน
37,089,659.66 บาท (ที่ถูก 37,088,659.66 บาท ตามที่โจทก์ฟ้อง) โดยจำเลยรับ
ผิดไม่เกินวงเงินค้ำประกันจำนวน 38,160,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วันที่หนี้ของลูกหนี้ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพัฒน์โลหะกิจ) ตามสัญญา

ทรัพย์สินที่เต็มวงเงินจำนวน 38,160,000 บาท หากจำเลยไม่ชำระ ให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4953 และ 4954 ตำบลสวนหลวง (หนองแขม) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ในวงเงินจำนวน 8,000,000 บาท หากขายทอดตลาดได้เงินไม่ถึงจำนวน 8,000,000 บาท ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดให้โจทก์เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 และมาตรา 224 วรรคหนึ่ง นับแต่วันที่หนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาทรัพย์สินที่เต็มวงเงินค้ำประกันจำนวน 38,160,000 บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าตามหนังสือสัญญาค้ำประกันทุกฉบับในข้อ 1 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ค้ำประกันยินยอมเข้าค้ำประกันหนี้สินทุกชนิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพัฒน์โลหะกิจภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในหนังสือสัญญาค้ำประกันแต่ละฉบับและอุปกรณ์แห่งหนี้อันมีดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ดังนั้น แม้สัญญาค้ำประกันดังกล่าวอันเป็นสัญญาหรือหนี้ อุปกรณ์จะมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ก็ต้องถืออัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญาทรัพย์สินที่อันเป็นสัญญาหรือหนี้ประธานซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพัฒน์โลหะกิจทำไว้กับโจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าสัญญาค้ำประกัน มิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยชัดแจ้ง โจทก์ไม่อาจเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่า

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มานั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

พิพากษาแก้เป็นว่า เจาะดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด ให้จำเลยชำระแก่โจทก์ใน
อัตราร้อยละ 17 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 17,212,195.51 บาท นับแต่วันที่ 11
ตุลาคม 2533 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2536 และในต้นเงินจำนวน 3,023,496 บาท
นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2533 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2536 หลังจากนั้นจึงให้
จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ต่อไปในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับลูกค้าทั่วไป ตาม
ประกาศ เรื่องอัตรดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ในชุดเอกสารหมาย จ.16 รวม 16 ฉบับ
คือ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2536 ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2538 ฉบับลงวันที่ 19
ธันวาคม 2539 ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2540
ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2540 ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2541 ฉบับลงวันที่ 20
ตุลาคม 2541 ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2541 ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2541 ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ฉบับลงวันที่
27 มกราคม 2542 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2542 และฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2542 กับฉบับที่โจทก์จะประกาศต่อ ๆ ไปหลังวัน
ฟ้อง ตามช่วงระยะเวลาที่ประกาศดังกล่าวแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับ บวกด้วย 0.25
ทุกอัตรา จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตรดอกเบี้ยผิดนัดผิด
สัญญาตามประกาศธนาคารโจทก์แต่ละฉบับ และอัตรดอกเบี้ยหลังวันฟ้องต้องไม่
เกินกว่าอัตราร้อยละ 18.50 ต่อปี ตามที่โจทก์ฟ้อง โดยไม่จำต้องคำนึงถึงวงเงินคำ
ประกัน กับดอกเบี้ยคิดคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกินจำนวน 37,088,659.66 บาท
ตามที่โจทก์ฟ้อง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-พินิจ เพชรรุ่ง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------